



## Resolución Directoral N° 00000822 2026

Tocache, **26 FEB. 2026**

VISTO, el Memorando N° 0120-2026-GRSM/DRE-UGELSM/DIR, de fecha 10 de febrero de 2026, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en relación al cumplimiento de mandato judicial, recaído en el expediente judicial N° 0259-2016-0-2209-JM-CI-01; a favor de **PATRICIA JUSTINA GUZMAN GOMEZ**, identificado con DNI N° 01187557, y demás documentos adjuntos, con un total de Cincuenta (50) folios útiles, y;

### CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y los programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (íntegra) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o íntegra comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.



## Resolución Directoral N° 000008222026

Que, el accionante **PATRICIA JUSTINA GUZMAN GOMEZ** interpone demanda materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° **0259-2016-0-2209-JM-CI-01**, siendo así, mediante Resolución Judicial N° 6, de fecha 11 de setiembre del 2017, emitida por el Juzgado de Mixto de Tocache, que resolvió declarar FUNDADA la demanda interpuesta por **PATRICIA JUSTINA GUZMAN GOMEZ**, en contra de Los demandados **ORDENO**, que la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, CUMPLA, con emitir nueva resolución administrativa en la que se disponga el pago del reintegro de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total íntegra, Y que se **RECONOZCA** al demandante tantas veces referido, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo número 051-91-PCM, desde la fecha en que la ley le reconoce dicho beneficio **hasta el 25 de noviembre del año 2012 (si fuera el caso, que haya laborado como profesora de aula hasta dicha fecha)**, debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido. La misma que fue apelada por la parte demandada, ante la Sala Mixta Descentralizada de Apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí, generándose la Resolución N° 10 de fecha 17 de setiembre de 2018, que **CONFIRMA** la sentencia apelada de primera instancia, contenida en la Resolución N° 6 de fecha 11 de junio de los 2017 que declara fundada la demanda. **ORDENARON** que la UGEL — Tocache y la Dirección Regional de Educación San Martín, **emita** nueva resolución administrativa, Otorgando al demandante **PATRICIA JUSTINA GUZMAN GOMEZ** el pago de reintegro o monto diferencial de la Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra. Debiendo precisarse que el parámetro de los cálculos reconocido para el caso concreto, solo comprende "el periodo laborado" dentro del periodo de vigencia del artículo 48° de la Ley del Profesorado, hasta la fecha que fue derogado la Ley del profesorado, mediante Ley N° 29444, Ley de la carrera Magisterial, de fecha 25 de noviembre del 2012.

Que, con **OFICIO N° 5782-2025-PGE-GRSM/PPRYPAM**, de fecha 17 de diciembre del 2025, la Procuraduría Regional de San Martín solicita cumplir el mandato judicial en atención a la citada Resolución N° 24 de fecha 14 de setiembre de 2025.

Que, con Nota informativa **N° 91-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 22 de diciembre 2025, la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL Tocache , sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial **N° 0259-2016-0-2209-JM-CI-01**, en observancia del Artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Le Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.





## Resolución Directoral N° 00000822 2026

Que, en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 24, de fecha 14 de noviembre del 2025, del Juzgado Civil sede Tocache; para dar cumplimiento a lo señalado por el Órgano Jurisdiccional, el Equipo Técnico de Apoyo Laboral de Moyobamba remite el informe pericial N° 00198-2020-CSJSM-R/HHP de fecha de junio de 2021, reconociendo el pago de la bonificación por Preparación de Clase y Evaluación equivalente al 30% de la remuneración íntegra o total, por la suma de **Cincuenta y dos mil trescientos ochenta y dos con 62/100 soles (S./52,382.62) y Veintidós mil ochocientos noventa y ocho con 24/100 Soles (S./ 22,898.24)** de los intereses legales, generados a favor de la demandante PATRICIA JUSTINA GUZMAN GOMEZ. Debiendo precisarse que el parámetro de los cálculos reconocido para el caso concreto, solo comprende "el periodo laborado" dentro del periodo de vigencia del artículo 48° de la Ley del Profesorado, hasta la fecha que fue derogado la Ley del profesorado, mediante Ley N° 29444, Ley de la carrera Magisterial, de fecha 25 de noviembre del 2012.



Es preciso indicar referente a la resolución N° 4 del 13 de setiembre del 2024 en el considerando DECIMO QUINTO, sobre el pago de los intereses legales, corresponde precisar que la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 5715-2013-Junín, fundamento sétimo señala: "A mayor abundamiento de razones esta Suprema Sala ha fijado como doctrina jurisprudencial que el no pago oportuno o diminuto de una pensión general el pago de intereses legales bajo los alcances del artículo 1242° y siguientes del Código Civil; criterio jurisprudencial que debe ser extendido para el ámbito de las relaciones contractuales de los trabajadores del sector público, desde que este Supremo Tribunal también ha precisado reiteradamente que las acreencias del Estado no devengan intereses bajo el ámbito del Decreto Ley N° 25920, pues lo normado en este Decreto Ley, se circunscribe únicamente a créditos de naturaleza laboral, dentro del ámbito de las relaciones de la actividad privada, por lo que corresponde reconocer que entre los trabajadores del Estado sujetos al régimen laboral de la actividad pública, los adeudos no pagados de manera oportuna o pagados de manera de forma diminuta, generan el pago de intereses legales, a que se refieren los artículos 1242 y 1246 del Código Civil", en cuya virtud resulta procedente ordenar el pago de los intereses legales, conforme lo dispone el artículo 1242° y siguientes del Código Civil.

Que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el Informe pericial N° 00198-2020-CSJSM-R/HHP de fecha 2 de junio del 2021, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.



## Resolución Directoral N°00000822 2026

De conformidad con lo establecido por el artículo 4° del D.S. N° 017-93-JUS Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, mediante **Ley N° 32513** — del **Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026**.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Directoral Regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

### SE RESUELVE:

#### ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO

**JUDICIAL**, a favor del demandante **PATRICIA JUSTINA GUZMAN GOMEZ**, identificado con DNI N° **01187557**, recaídos en el expediente judicial N° **0259-2016-0-2209-JM-CI-01**, DISPONIENDO el PAGO del reintegro de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra del demandante, en aplicación de la Ley del Profesorado — Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212 — en los que ha ejercido el cargo de profesor de aula. El resultado cuantitativo de los devengados por preparación de clases y evaluación y sus respectivos intereses legales se informa mediante informe Pericial N° **0198-2021-CSJSM-R/HHP** de fecha **2 de junio 2021**, montos de devengados por la suma de **Cincuenta y dos mil trescientos ochenta y dos con 62/100 soles (S/ 52,382.62)** y **Veintidós mil ochocientos noventa y ocho con 24/100 Soles (S/ 22,898.24)** de intereses legales, haciendo un total de **Setenta y cinco mil doscientos ochenta con 86/100 soles (S/ 75,280.86)** y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° **24** de fecha 14 de noviembre de 2025, emitida por el Juzgado Civil -Sede Tocache.

| Demandante                    | N° de Expediente Judicial     | Periodo                                                          | Devengados S/ | Interes Legal S/ | TOTAL S/     |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| PATRICIA JUSTINA GUZMAN GOMEZ | N° 00259-2016-0-2209-JM-CI-01 | periodo 1 de setiembre de 1995 hasta el 25 de noviembre del 2012 | S/ 52,382.62  | S/ 22,898.24     | S/ 75,280.86 |

**ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO** en todos sus extremos la Resolución Directoral N° **002555-2024-UGEL Tocache** de fecha 10 de setiembre del 2024, reconocido a favor de **PATRICIA JUSTINA GUZMAN GOMEZ** en cumplimiento de la Resolución Judicial N° 24 de fecha 14 de noviembre del 2025.





## Resolución Directoral Nº 000008222026



**ARTÍCULO TERCEDRO. – NOTIFICAR** a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

**ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR**, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: [www.ugeltch.com](http://www.ugeltch.com), para su difusión correspondiente.

**Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;**



Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL  
EATR/AJ  
VGER/GRRHH

